МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2021.09.30 № 1/1047.

танай _____-ны №_____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Таны 2021 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн 1/3543 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд холбогдох саналаа хавсралтаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт 5 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХҮНАН

152100243

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2021 оны 9 дүгээр сарын 30-ны
өдрийн 1/1047 дугаар бичгийн хавсралт

Нэг. Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1. Эрүүгийн хуулийн 2.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Энэ хуулийн тусгай ангид заасан гэмт хэргийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон үндэсний ашиг сонирхол, аюулгүй байдалд шууд учирсан үр дагаврыг гэмт хэргийн хохиролд тооцно” гэж заасанд “сэтгэл санаанд учирсан үр дагаврыг гэмт хэргийн хохирол”-д тооцохоор, мөн зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан “шүүх гэмт хэргийн хохирол, хор уршгийг тодорхойлж, бодит хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хор уршгийг арилгахад гарах зардлын мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэх хэмжээг тогтооно” гэж заасанд “бодит болон сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлүүлэх...” гэж нөхөн төлүүлдэг байхаар өөрчилж, нэмж тусгах;

2. Эрүүгийн хуулийн 6.13 дугаар зүйлд ял эдлэхэд саад болохуйц өвчнөөр өвчилсөн тохиолдолд ял эдлэхээс чөлөөлөх журамд хорт хавраар оношлогдсон бол ялаас чөлөөлөх, эсхүл өөр ялаар солих зохицуулалт оруулах;

3. Эрүүгийн хуулийн 7.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн “эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдийн хэрэг хариуцах чадваргүй байдал арилсан нь” гэснийг шүүхээс ямар нотлох баримтыг үндэслэн үүнийг тогтоох нь тодорхойгүй байх тул “шинжээчийн болон эмнэлгийн дүгнэлтээр тогтоогдсон бол” гэж өөрчлөх;

4. Эрүүгийн хуулийн 8.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Гэмт хэрэг үйлдсэн өсвөр насны хүнд түүний нас, биед тохирсон, эрүүл мэнд, ёс суртахуун, хүүхдийн сэтгэцийн хөгжилд харшлахгүй нийтэд тустай ажил хийлгэх ял оногдуулна” гэж заасан боловч энэ заалтыг практикт хэрхэн хэрэгжүүлэх, хийлгэх ажил нь өсвөр насны хүнд тохирч байгаа эсэх, түүний үр нөлөө нь тодорхойгүй байна. Түүнчлэн “нийтэд тустай ажил” гэдэгт ямар ажил, үйлчилгээг хамааруулах, үүнээс аль ажлыг нь өсвөр насны хүнээр хийлгэх боломжтой гэдгийг тодорхой болгож, нарийвчлан зохицуулаагүй, өсвөр насны хүний нас, бие, эрүүл мэнд, ёс суртахуун, хүүхдийн сэтгэцийн хөгжилд харшлах эсэхийг тодорхойлох эрх бүхий субъект нь тодорхойгүй зэргээс шалтгаалж, Эрүүгийн хуулийн 8.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг практикт бодитой хэрэгжихгүй байна. Иймд өсвөр насны хүнд нийтэд тустай ажил хийлгэх ял оногдуулах, ял эдлүүлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг өсвөр насны хүнээр хийлгэх боломжтой ажлын чиглэлийг нь хуулиар тогтоож өгөх;

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 125 дугаар зүйлийн 125.1.1-д “үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 30 хүртэл хувиар алдсан бол тав дахин, 30-50 хүртэл хувиар алдсан бол долоо дахин, 50-70 хүртэл хувиар алдсан бол ес дахин, 70 ба түүнээс дээш хувиар алдсан бол 18 дахин” гэж үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас ажилтанд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх талаар зохицуулсан. Иймд Эрүүгийн хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт “...хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан” гэснийг “хөдөлмөрийн чадвараа 70, түүнээс дээш хувь алдсан” гэж өөрчлөх;

6. Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 2.14 дэх хэсэгт “үзэн ядах” гэсний дараа “эсхүл ялгаварлан гадуурхаж” гэж нэмэх;

7. Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан "байнга "гэсэн нэр томъёог хэрхэн ойлгох талаар хуулийн тайлбар хийх шаардлагатай. Тодруулбал гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчлийг өмнө нь 3 удаа үйлдсэн байх практик үйлчлэл нь оновчгүй байгаа тул гэр бүлийн хүчирхийллийг удаа дараа үйлдсэн болох нь нотлох баримтаар тогтоогдсон тохиолдолд байх талаар тайлбарлах;

8. Эрүүгийн хуулийн 12.4 дүгээр зүйлд бэлгийн дарамт учруулах үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцож, "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бусдад ажил, албан тушаал, нэр төр, алдар хүнд, эд хөрөнгө, сэтгэл санааны, бусад байдлаар хохирол учруулах үр дагавар бүхий тэвчишгүй орчин нөхцөл үүсгэж бэлгийн харьцаанд ороход хүргэсэн нь хүчиндэх, бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах гэмт хэргийн шинжгүй бол ..." гэж томъёолох;

9. Эрүүгийн хуулийн 12.5 дугаар зүйлд энэ зүйлд заасан гэмт хэргийн хохирогч нь аль ч хүйсийн хүн байж болох талаар тайлбар хийх;

10. Эрүүгийн хуулийн 13.14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг (худал мэдээлэл тараах), Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг (худал мэдээлэл тараах), Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4.13-т заасан (илт худал мэдээлэл) гэсэн хууль зүйн ойлголтыг нэг мөр ойлгох талаар тайлбар хийх;

11. Шашны бүлэг буюу шашны байгууллага нь тухайн улс болон дэлхийн улс орнуудын хооронд мөргөлийн газар сүм, хийд, дугантай байх, эсхүл итгэл үнэмшилд суурилсан, итгэл үнэмшлийг дэмжсэн байгууллага болон нэг буюу олон урсгалыг дагасан шашин хоорондын байгууллага, мөн холбоо, шашин хоорондын хүрээлэн зэргийг байгуулах замаар хүмүүсийн сүсэг бишрэл, зан заншлын дагуу нэгдсэн зохион байгуулалт, тогтолцоонд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Шашны байгууллага, түүний төлөөлөл нь шашны тэргүүн, эрдэмтэд, шашин судлаачид, шашны номлогчид, шашны төлөөлөгчид, ажилтнууд, хамба, санваартан, номлогч, лам болон хувь хүмүүс байдаг. Эрүүгийн хуулийн 14.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт шашны байгууллага, түүний төлөөллийг явцуу хүрээгээр авч үзсэн байгаа тул "Шашны байгууллага, шашны төлөөлөгч, номлол түгээгч..." гэснийг "Бүх төрлийн шашны бүлэг, байгууллагын төлөөлөл, хувь хүн..." гэж өөрчлөх;

12. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "эрүүдэн шүүх" гэж "хэн нэг хүн буюу гурав дахь этгээдээс мэдээ сэлт, мэдүүлэг авах, тухайн хүн буюу гурав дахь этгээдийн үйлдсэн буюу сэрдэгдсэн хэрэгт шийтгэх, айлган сүрдүүлэх, шахалт үзүүлэх, аливаа байдлаар алагчилах зорилгоор төрийн албан тушаалтан, албан үүрэг гүйцэтгэж буй бусад хүний өдөөн хатгалт, ил, далд зөвшөөрлөөр тухайн хүн буюу гурав дахь этгээдийн бие махбод, сэтгэл санааг хүчтэй шаналган зовоох аливаа санаатай үйлдлийг хэлнэ" гэж заасан. Иймд Эрүүгийн хуулийн 21.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн гэмт хэргийн шинжийг Эрүүдэн шүүх болон хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын агуулгатай нийцүүлэн томъёолох;

Хоёр. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн дагуу олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчим, хэм хэмжээ ба олон улсын гэрээ нь манай улсын эрх зүйн тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлд "Үндсэн хуульд харшлахгүй олон улсын гэрээг Монгол Улс үндэсний хууль тогтоомжийн нэгэн адил

дагаж мөрдөнө, түүнчлэн дотоодын хууль тогтоомжийн зүйл заалт Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээтэй зөрчилдвөл олон улсын гэрээний заалтыг баримтална" гэж заасан байдаг. Иймд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.2 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэхдээ Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, хэм хэмжээнд үндэслэж, энэ хуулийг баримтална" гэсэн заалтыг нэмж тусгах;

2. 1990 оны 8 дугаар сарын 27-ноос 9 дүгээр сарын 7-ны өдрүүдэд Кубын Гавана хотноо хуралдсан НҮБ-ын Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн зөрчил үйлдэгсдэд хандах асуудлаарх наймдугаар их хурлаар батлсан Хуульчдын гүйцэтгэх үүргийн үндсэн зарчмуудад заасны дагуу хуульчид өөрийн харилцагчдын эрхийг хамгаалж шүүх эрх мэдлийн ашиг сонирхлыг хамгаалахдаа үндэсний болон олон улсын эрх зүйгээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалахад тус дөхөм үзүүлж бүх тохиолдолд хууль, хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, хуульчийн мэргэжлийн ёс суртахууны дагуу хараат бусаар, өөрийн итгэлийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж, өөрийн харилцагчдын ашиг сонирхлыг байнга хатуу сахих үүрэгтэй болно. Иймд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийг "Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээгээр хүлээсэн өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үүргээс татгалзахыг хориглоно" гэж өөрчлөх;

3. Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар зөвхөн яллагдагчид хамаарахаар ойлгогдож, хэрэглэгдэж байгаа нь хүний эрхийг зөрчиж байна. Тухайлбал Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.10 дугаар зүйлд заасан хугацаанд "яллагдагч" гэсэн нэр томъёо хэрэглэж байгаа бүх хугацаа хамаарна. Гэтэл прокурор шүүхэд хэргийг шилжүүлсэн цагаас цагдан хорих хугацааг тоолохгүй орхих, шүүгч хэргийг хянаж "яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэх" захирамж гаргах хүртэл буюу "шүүгдэгч" нэр томъёо хэрэглэх хүртэлх хугацааг анхаарахгүй байх, хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцааснаар "яллагдагч" болсон ч прокурорт хэрэг шилжиж иртэл цагдан хоригдсон хугацааг яллагдагчаар цагдан хорьсон хугацаанд оруулж тооцохгүй байх, шүүхийн шатанд хэчнээн сар, улирал, жилээр хоригдсон ч "шүүгдэгч" хэмээн халхавчилж, тухайн хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг хууль бусаар хязгаарлах нөхцөл бүрдэж байна. Иймд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх хугацаа болон нэр томъёонд зохих өөрчлөлт оруулах;

4. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.13 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсэгт заасны дагуу шүүхээс тодорхой тохиолдолд прокурорын саналыг үндэслэн яллагдагч, шүүгдэгчийн цагдан хоригдох байрыг өөрчилж, өөр цагдан хорих байранд шилжүүлэн шийдвэрлэхээр зохицуулсан байна. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1988 оны 43/173 дугаар тогтоолоор батлсан Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогцын 20 дугаар зарчимд "Хэрэв саатуулагдсан буюу хоригдол этгээд өөрөө хүссэн хийгээд түүний ял нь боломжтой бол түүний байнга оршин суудаг газарт нь ойр дөт саатуулах буюу хорих газарт байлгана" гэж заасан байдаг. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан сэжигтэн, яллагдагчийг гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгахдаа цагдан хорих байр сэлгүүлж, гэр бүлийн гишүүдээс нь алслан хорьж байгаа нь хүнлэг бус харьцаанд суурилсан эрүү шүүлтийн нэг хэлбэр гэж хүний эрхийн үүднээс тодорхойлдог. Иймд цагдан хоригдож байгаа этгээдийг өөр газар шилжүүлэн сэлгүүлж хорих асуудлыг зөвшөөрсөн зохицуулалтыг хасах;

5. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.13 дугаар зүйлийн 2, 3 дахь хэсэгт шүүхийн хэлэлцүүлгийн товыг прокурор, өмгөөлөгч, тэдийгүй яллагдагчид мэдэгдэх бөгөөд шүүхийн хэлэлцүүлэгт прокурор, яллагдагчийн хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгч

төдийгүй хүсэлт гаргасан эсэхээс үл хамааруулан яллагдагчийг оролцуулахаар өөрчлөх;

6. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгөх, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно..." гэж баталгаажуулсан билээ. Түүнчлэн НҮБ-аас батлан гаргасан олон улсын гэрээ, нийтээр дагаж мөрдөх зарчим, стандартаар шүүхээс өмнө хэн нэгний эрх чөлөөг хязгаарлах үндэслэл нь бодит нөхцөл байдалд тулгуурласан байхыг шаарддаг. Иймд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан сэжигтнийг баривчлах зөвшөөрөл олгох шүүхийн шийдвэрт сэжигтнийг баривчлах үндэслэл, түүний нотлох баримтыг нэмж тусгах;

7. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Мөрдөгч баривчлагдсан сэжигтэнд баривчлах тухай шүүхийн шийдвэр танилцуулахаас өмнө, шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчилсан бол баривчилсан даруй түүнд дараах зүйлийг танилцуулна" гэсний "баривчилсан даруй" гэдгийг "баривчлах үед" гэж өөрчлөх;

8. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1988 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 43/173 дугаар тогтоолоор баталсан аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогцын 12 дугаар зарчимд зааснаар дараах зүйлийг зохих ёсоор тэмдэглэлд бичих үүрэгтэй бөгөөд үүнд:

   а/ Баривчилсан шалтгаан;

   б/ Тухайн этгээдийн баривчилсан цаг, түүнийг саатуулах газарт хүргэсэн цаг, түүнчлэн тэр анх удаа шүүхэд буюу бусад байгууллагад хүргэгдсэн цаг;

   в/ Хууль хэрэгжүүлэх байгууллагын зохих албан тушаалтнуудын овог, нэр;

   г/ Хорих газартай холбогдолтой тодорхой мэдээлэл багтана.

   Иймд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Тэмдэглэлд сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлахдаа тэмдэглэл үйлдэж, тухайн тэмдэглэлд баривчилсан шалтгаан, баривчилсан цаг, түүнийг саатуулах газарт хүргэсэн цаг, баривчилсан мөрдөгчийн овог, нэр, саатуулах газрын хаягийг бичнэ" гэж нэмж тусгах;

9. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3-т "энэ хуулийн 33.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 34.7 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасан үндэслэлээр анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг бүхэлд нь, эсхүл зарим хэсгийг хүчингүй болгож, хэргийг прокурорт, эсхүл дахин хэлэлцүүлэхээр шүүхэд буцаах" гэж заасныг "анхан шатны шүүх эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг зөрчсөн нь шүүхийн шийдвэрт нөлөөлсөн бол тухайн шүүхийн шийдвэрийг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр шүүхэд буцаах" гэж өөрчлөх;

10. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 40.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3 дахь хэсэгт "энэ хуулийн 33.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 34.7 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасан үндэслэлээр анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийг бүхэлд нь, эсхүл зарим хэсгийг хүчингүй болгож, хэргийг прокурорт, эсхүл дахин хэлэлцүүлэхээр шүүхэд буцаах" гэж заасныг "анхан болон давж заалдах шатны шүүх эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг зөрчсөн нь шүүхийн шийдвэрт нөлөөлсөн бол тухайн шүүхийн шийдвэрийг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр шүүхэд буцаах" гэж өөрчлөх;

11. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 45.4 дүгээр зүйлд заасан сэтгэл санааны хохирлын үр дагаврыг арилгах зохицуулалтад эрх бүхий байгууллагын

гаргасан тусгай аргачлалын дагуу учирсан гэм хорын хэлбэрүүдийг мөнгөн дүнгээр нөхөн төлүүлэх асуудлыг нэмж тусгах;

12. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд анхан, давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх хуралдаанаас хэргийг прокурорт буцаахыг хориглоно гэсэн заалтыг нэмэх;

13. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-д "Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс" гэж Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний эрхийг хамгаалах, дэмжих чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан үндэсний байгууллагыг, мөн зүйлийн 3.1.2-т "эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх" гэж эрүү шүүлт тулгах болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар шийтгэх буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцахаас урьдчилан сэргийлэх хараат бус, бие даасан, цогц үйл ажиллагааг хэлнэ гэж тус тус заасан. Түүнчлэн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6-д "хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах", мөн зүйлийн 7.1.10-т төрийн байгууллага, албан тушаалтан хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтэд энэ хууль болон бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавих чиг үүрэгтэй. Комисст ирж буй гомдол мэдээллийн дийлэнх нь хууль зүйн туслалцаа авах эрх бол эрүү шүүлт болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцахаас ангид байх эрх зөрчигдөж байгаа асуудлаар ирж байна. Иймээс одоогийн нөхцөл байдалд Комисс нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох боломж хуулиар хаалттай байгаагаас шалтгаалан процесс ажиллагаан дахь хүний эрхийн зөрчлийг төдийлөн үр дүнтэй хамгаалах боломжоор хязгаарлагдаж байна. Иймд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хууль зүйн туслалцаа авах эрх бол эрүү шүүлт болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцахаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт хяналт тавьдаг байх зохицуулалтыг нэмж тусгах.

---oOo---